

0009550-87.2019.8.26.0152

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... para adentrar no recinto.

Assim, a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa está presente e comprovada de acordo com os depoimentos prestados em juízo - o que seria bastante para sua demonstração. Confira-se:

Apelação defensiva. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e falsa identidade. Pleito almejando o afastamento da qualificadora e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009550-87.2019.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009550-87.2019.8.26.0152

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 8072/2019 - Delegacia de Polícia de Cotia, 8072/2019 - Delegacia de Polícia de Cotia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Antonio Alves da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, I, do CP.

Isso porque, no dia 16 de novembro de 2019, por volta das 13h25min, na Rua Etiópia, n.º 361, Vila Belissario, nesta cidade e Comarca de Cotia, o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si um limpador a base de vapor (Wapp), uma furadeira elétrica marca Makita, uma lixadeira/politriz marca Bosh e um ventilador/cooler marca Demi, todos pertencentes à sociedade empresária Viviane Aparecida Massera Rodrigues ME, representada pela vítima Viviane Aparecida Massera Rodrigues. A denúncia foi recebida por decisão datada de 3 de junho de 2020 (f. 68). O réu foi citado (f. 87) e apresentou resposta à acusação (f. 76-79). Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, foi dado

seguimento à persecução penal em juízo (f. 84).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 122-124). Na sequência, encerrada a instrução, O Ministério Público apresentou suas alegações finais (f. 122-124), e a defesa, seus memoriais (f. 125-135).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 155, § 4.º, I, do CP.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

De início, melhor analisando, tenho que o aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público em audiência, nos termos do art. 569 do CPP, trata-se, na verdade, de mutatio libelli, uma vez que as circunstâncias qualificadoras diversas indicadas no aditamento (concurso de agentes e emprego de escalada) não estão descritas na denúncia, sequer implicitamente.

Por isso, era necessário ter seguido o rito previsto no art. 384 do CPP. Assim, contudo, não agiu o órgão acusatório.

Por essa razão, deixo de receber o aditamento pretendido pela acusação e passo à análise da denúncia em seus termos iniciais.

Pois bem, a pretensão acusatória é procedente.

A existência do delito de furto qualificado está demonstrada no boletim de ocorrência de f. 08-10, no auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (f. 11-12), nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede policial (f. 05-07) e em juízo e no laudo pericial de f. 44-48.

A autoria delitiva também restou incontroversa.

A vítima Viviane Aparecida Massera Rodrigues confirma a ocorrência dos fatos articulados na inicial acusatória. Afirma que, na data dos fatos, recebeu uma ligação da central de alarme, pois seu estabelecimento comercial é monitorado por câmeras, e foi avisada de que alguns indivíduos invadiram o local e estavam cortando fios. Nesse momento, os funcionários da empresa de monitoramento já haviam se dirigido até lá e acionado a polícia. Os agentes já haviam conseguido jogar alguns objetos subtraídos pelo muro para a chácara vizinha, que estava quase sempre desocupada. O réu era um dos agentes e foi preso em flagrante delito, encaminhado para a Delegacia de Polícia. Alguns de seus objetos foram recuperados; outros, não. O portão da lateral da fábrica foi arrombado.

A testemunha Valdir Cândido Da Silva, policial militar, por sua vez, também assegura a ocorrência do delito narrado na denúncia. Assevera que, na data dos fatos, foi solicitado via COPOM para atender a um furto em andamento. Dirigiu-se até o local, entrou no estabelecimento comercial e viu que os agentes haviam se evadido pelo muro da lateral e furtaram alguns objetos. Deu a volta no imóvel e avistou o réu saindo da mata. O acusado confessou a prática do furto e o conduziu até onde os bens subtraídos estavam escondidos. Deu voz de prisão a ele e o conduziu à Delegacia. O portão lateral do estabelecimento havia sido arrombado. O réu, em seu interrogatório, nega a prática delitiva. Afirma que, no dia dos fatos, tomou uma cachaça num bar perto do local e viu a viatura da polícia passar. Depois, os policiais retornaram e disseram que ele tinha furtado o estabelecimento, encaminhando-o para a Delegacia.

Está isolada nos autos, contudo, a versão do réu de que não praticou o delito.

Aliás, em juízo, afirma conhecer o policial militar que realizou a abordagem, mas nada tem contra ele, não sabendo explicar por que razão ele o incriminaria falsamente.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria do policial militar de incriminar injustamente o acusado. Assim, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Aliás, foi realizado reconhecimento pessoal em audiência, tendo a testemunha afirmado que o réu é o agente do delito que foi abordado saindo da mata logo após a

prática do crime.

A par disso, o acusado foi preso em flagrante delito, em posse de alguns dos bens subtraídos, o que reforça a autoria delitiva.

Suficientemente demonstradas, portanto, a materialidade e autoria do delito de furto.

Importante ressaltar que a testemunha de defesa Wanderley Moreno Júnior, ouvida em juízo, afirma que, na data dos fatos, passou pela rua e viu o acusado perto de um bar e, depois, ficou sabendo que a polícia o havia prendido na frente desse bar. Estava indo para sua casa, mas não se lembra de onde saía.

É nítido que o depoimento da testemunha está em contradição com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. O policial militar que prendeu o réu em flagrante prestou firme depoimento no sentido de que o flagrou saindo do matagal próximo ao estabelecimento furtado. O réu confessou o crime no momento da abordagem e alguns bens subtraídos foram encontrados em seu poder.

Ademais, a testemunha de defesa aparentava inequívoco nervosismo em juízo, gaguejou e não soube responder perguntas básicas que foram formuladas, como o que estava fazendo na data dos fatos. Lembrava-se de que o réu estava sentado em frente a um bar – em clara intenção de reforçar a negativa do acusado – mas não sabia dizer por que razão estava passando naquela rua ou de onde estava vindo.

As declarações da testemunha são duvidosas, não encontram respaldo nos demais elementos dos autos e merecem melhor e mais profunda análise em solo policial, notadamente em razão do disposto no art. 342 do CP.

No mais, a qualificadora do art. 155, § 4.º, I, do CP, restou comprovada.

Com efeito, tanto a vítima quanto a testemunha Valdir Cândido da Silva confirmaram, em juízo e sob o crivo do contraditório, que o réu arrombou o portão da lateral do estabelecimento para adentrar no recinto.

Assim, a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa está presente e comprovada de acordo com os depoimentos prestados em juízo – o que seria bastante para sua demonstração. Confira-se:

Apelação defensiva. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e falsa identidade. Pleito almejando o afastamento da qualificadora e o reconhecimento de atipicidade da conduta atinente à falsa identidade. Inviabilidade. Rompimento de obstáculo suficientemente comprovado por intermédio das provas orais. No tocante ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, o exercício da autodefesa não serve de guarida ao cometimento de ilícitos, tampouco abarca o momento da qualificação, em juízo ou perante a autoridade policial. Entendimento pacificado pelo STJ, inclusive, pela súmula 522 do STJ. Condenação mantida. Reajuste nos aumentos efetuados em razão dos antecedentes criminais (para 1/8) e da reincidência do apelante (para 1/6). Viável a fixação do regime inicial intermediário. Parcial provimento. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1501215-73.2022.8.26.0548, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator Guilherme de Souza Nucci, julgado em 25/10/2022) Como se não bastasse, foi realizada perícia no local, conforme laudo de f. 44-48, que constatou que “a lateral do prédio onde havia um portão do tipo cortina metálica de folha dupla corrediço verticalmente, no qual uma das folhas apresentava danos aparentes de aspecto recente na forma de amolgamentos com orientação de baixo para cima” (f. 46).

O rompimento do obstáculo está, portando, suficientemente demonstrado nos autos, tanto pela prova oral, quanto por prova pericial (art. 158 do CPP).

O delito é, portanto, qualificado.

As provas são bastantes para a condenação.

Há, assim, subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 155, § 4.º, I, do CP, uma vez que, com vontade e consciência, subtraiu os bens indicados na denúncia, mediante rompimento de obstáculo.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do

CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

Pois bem, o acusado não ostenta maus antecedentes, ao menos de acordo com a folha de antecedentes de f. 119-121.

As circunstâncias do delito, porém, são negativas, pois o denunciado cometeu o crime invadindo um imóvel, em plena luz do dia, o que demonstra maior periculosidade e ausência de freios inibitórios para atividades ilícitas.

A par disso, as consequências desse delito também são desfavoráveis ao réu, pois acarretaram prejuízo material à vítima, considerando a ausência de recuperação de todos os bens subtraídos, sendo que não há notícia de que a vítima foi ressarcida do prejuízo.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base em 03 anos e 06 meses de reclusão – e 97 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena acima estipulada, provisoriamente.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo a reprimenda, agora definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e 97 (noventa e sete) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 33, §§ 2.º e 3.º do CP, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Presentes os requisitos legais, e sendo a medida adequada e socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo juízo da execução, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de três salários mínimos federais, tendo em vista que o delito é qualificado, necessitando de resposta mais enérgica da Justiça Pública. Tendo em vista o desfecho da demanda, poderá o réu recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela infração ao art. 155, § 4.º, I, do CP, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade aplicada fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de três salários mínimos federais vigentes nesta data.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois a questão não foi debatida nos autos (Apelação Criminal n.º 0002878-79.2007.8.26.0218, 16.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Newton Neves).

Determino a perda de eventuais bens apreendidos a favor da União, nos termos do art. 91, II, do CP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos arts. 71, § 2.º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal; e
- (d) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, § 2.º, do CPP.

Por fim, oficie-se à Delegacia de Polícia competente, requisitando a instauração de inquérito policial em desfavor da testemunha Wanderley Moreno Júnior, para investigação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 342 do CP. O ofício deve ser acompanhado de cópias desta sentença e das f. 05-12, 64-66, 122-124 e mídias da audiência referente à oitiva da vítima, de ambas as testemunhas e ao interrogatório do réu.

P.I.C.

Cotia, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA